

1500494-67.2022.8.26.0566

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Prisão em flagrante

Magistrado: EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2057483/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 23314721 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 659/22/911 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

GUSTAVO MAXIMILIANO AVELINO

Data da Audiência

24/05/2022

Réu Preso

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500494-67.2022.8.26.0566 - 2022/000381

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2057483/2022 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 23314721 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 659/22/911 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO

Réu:

GUSTAVO MAXIMILIANO AVELINO

Data da Audiência

24/05/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 24 de maio de 2022, às 13:30 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; do acusado GUSTAVO MAXIMILIANO AVELINO, preso na Penitenciária de Araraquara; do Defensor Público DR. JOEMAR RODRIGO FREITAS; da vítima CAMILA AYUMI MIYAWAKI; das testemunhas FÚLVIO LOURENÇO NETO, MATHEUS LIMA DOS SANTOS e RIVALDO APARECIDO AMBRÓSIO. Preliminarmente, foi oportunizada ao réu e seu defensor conversa reservada através de videoconferência criada no software Microsoft Teams. Após, iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual

através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Em seguida, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas a vítima CAMILA AYUMI MIYAWAKI bem como as testemunhas MATHEUS LIMA DOS SANTOS, FÚLVIO LOURENÇO NETO e RIVALDO APARECIDO AMBRÓSIO, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Por fim, foi realizado o interrogatório do acusado. As partes desistiram da oitiva da testemunha LUCAS DE SOUZA CARVALHO, o que foi homologado pelo MM Juiz. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Vistos. GUSTAVO MAXIMILIANO AVELINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal, em concurso formal com o delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente porque, segundo a denúncia o dia 1º de março de 2022, por volta das 16h30, do interior da residência localizada à Rua Venezuela, 331, bairro Vila Brasília, nesta cidade, previamente ajustado com dois adolescentes, agindo com unidade de propósitos e desígnios, subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, três aparelhos de telefone celular e R\$ 45.640,00 (quarenta e cinco mil seiscentos e quarenta reais) em dinheiro, tendo como vítimas a septuagenária Massaco Fudo, as crianças Lucca Jeiji Miyawah e Laura Yukari Miyawaki, e também, Camila Ayumi Miyawaki. Narra, ainda, a denúncia que o réu facilitou a corrupção de menores. O réu foi preso em flagrante e teve decretada sua prisão preventiva (fls. 1/2 e 112/113). A denúncia foi recebida em 11 de março de 2022 (fls. 147/148). O réu foi citado pessoalmente (fl. 157) e apresentou resposta à acusação (fl. 162/164). Nesta solenidade, procedeu-se à oitiva da vítima e de três testemunhas, interrogando-se, na sequência, o acusado. Realizados os debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, de outra parte, requereu a improcedência com relação ao crime de corrupção de menores e pugnou, na hipótese de condenação pelo crime de roubo, pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão e fixação de regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do delito de roubo circunstanciado está demonstrada pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 26 e pela prova oral produzida. A autoria também é certa. Interrogado em juízo, o réu admitiu a prática da infração penal que lhe é atribuída mencionando que aderiu à conduta dos demais agentes, permanecendo na parte externa do imóvel para oferecer-lhes cobertura. A confissão harmoniza-se com os elementos amealhados em contraditório. A vítima Camila Ayumi Miyawaki, ouvida nesta audiência, relatou que estava em sua residência na companhia de familiares, incluindo sua avó idosa e um irmão de cinco anos de idade, quando foi surpreendida pela ação de um rapaz que, portando uma arma de fogo, exigiu a entrega de aparelhos de telefone celular e da quantia aproximada de R\$45.000,00 em dinheiro. A ofendida acrescentou que o rouboador constrangeu a todos a fim de que permanecessem no banheiro com a liberdade restringida. Disse que o réu, a quem reconheceu como sendo um dos agentes, permaneceu do lado de fora juntamente com um adolescente em situação que não deixava dúvidas quanto a ser ele coautor do delito. A vítima mencionou, por fim, que os bens e valores foram recuperados por eficiente atuação policial. Também nesta audiência, o adolescente Fúlvio Lourenço Neto confirmou que o acusado praticou o roubo na companhia da testemunha e de outro adolescente, sendo que para a execução do delito foram utilizadas armas de fogo. Por sua vez, Matheus Lima dos Santos disse que praticou a conduta apenas na companhia de Fúlvio, buscando eximir o imputável de sua responsabilidade criminal. Ainda, o Policial Militar Rivaldo Aparecido Ambrósio relatou que realizava patrulhamento de rotina quando surpreendeu o denunciado e o adolescente Fúlvio na parte exterior do imóvel. Ao notarem a aproximação policial, ambos tentaram empreender fuga, sendo que o réu arremessou uma arma de fogo em um terreno baldio.

O denunciado e o adolescente terminaram por admitir a prática do roubo, indicando a casa das vítimas como o local do fato. Os agentes públicos ingressaram no imóvel e localizaram o adolescente Matheus na posse dos bens e do dinheiro subtraídos. Não há dúvidas, portanto, sobre a prática do delito de roubo com a incidência das causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de armas de fogo (apreendidas e periciadas, conforme fls. 125 e 132-134). Com relação ao delito de corrupção de menores, a prova produzida é igualmente suficiente para o acolhimento da pretensão condenatória. Exsurge da prova oral que o acusado praticou o delito em concurso com adolescentes. A presença do elemento subjetivo está demonstrada, anotando-se, nesse aspecto, as declarações da vítima e da testemunha Rivaldo, que disseram que era perceptível que um dos agentes - no caso Fúlvio, de apenas quatorze anos de idade -, era menor de idade. A prova testemunhal não indica que o réu tenha tido participação pouco relevante na prática do crime deixando de promover o desvirtuamento moral dos adolescentes. Ademais, não entendo que seria circunstância apta à descaracterização do crime. Verifique-se: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Apelo pela absolvição do réu quanto ao crime de corrupção de menor; pleitos subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal ou sua majoração em 1/8; e afastamento do concurso material, reconhecendo-se concurso formal próprio. Descabimento. 1.- Mérito. Materialidade dos crimes não impugnada, logo, incontroversa. Autoria dos crimes comprovada. Confissão do réu. Relato da vítima que implicou tanto FELIPE, como a adolescente e um terceiro não identificado. Prestígio das palavras da vítima. Corrupção de menor. Crime formal. Desnecessidade de comprovado desvirtuamento moral do menor e de prova de ciência da sua idade. Prova que deveria ser rebatida pela Defesa. Doutrina da proteção integral. Súmula 500 do C. STJ. Mantida a condenação do réu pelos crimes assacados. 2.- Dosimetria. Penas iniciais. Aumento. Cabimento. Convergência de circunstâncias desfavoráveis. Devida individualização. Confissão de FELIPE como atenuante. Reincidência. Roubo majorado pelo concurso de agentes comprovado Concurso formal impróprio. Descabimento do afastamento em razão de prejuízo ao réu no caso concreto. Somatória das penas que é mais benéfica. Pleitos subsidiários não acolhidos. Negado provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1501579-21.2021.8.26.0535; Relator (a): Alcides Malossi Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/04/2022; Data de Registro: 06/04/2022). Nesse sentido a Súmula 500 do STJ. Consoante consta da inicial acusatória, os crimes foram praticados mediante uma só ação, sendo caso de aplicação do artigo 70 do Código Penal. Passo a dosar as penas. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e no pagamento de 10 dias-multa. Reconheço em favor do acusado a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal e, e em seu desfavor, a agravante relacionada à reincidência. Promovo a compensação das causas para manter a pena no piso. Ante o concurso de causas de aumento de pena - concurso de agentes e emprego de arma de fogo - em apreço ao disposto no parágrafo único do artigo 68, exaspero a reprimenda com a circunstância prevista no §2º-A, ou seja, em dois terços, perfazendo-se o total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Reconheço, ainda, concurso formal com o delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em decorrência, exaspero a reprimenda em mais um sexto, perfazendo-se o total de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. Torno-a definitiva, pois não há outras causas que ensejem a exasperação ou abrandamento. Estabeleço ao réu reincidente regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. Inviável a substituição por restritivas de direitos (artigo 44, incisos I e II, do Código Penal). Fixo multa mínima, pois não há nos autos informações precisas sobre a capacidade econômica do autor do fato. Ante o exposto, julgo procedente a ação penal e condeno o réu GUSTAVO MAXIMILIANO AVELINO, por infração ao artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I do Código Penal, em concurso formal com o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, na forma especificada. O réu não poderá recorrer em

liberdade, porque se aguardou preso ao julgamento, com maior razão deve permanecer agora que está condenado, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra. Deixo de responsabilizá-los pelo pagamento da taxa judiciária por ser beneficiário da Justiça Gratuita, assistido pela Defensoria Pública de SP. Declaro perdimento das armas apreendidas. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Encaminhe-se cópia desta sentença para a vítima através do aplicativo WhatsApp ((16) 99226-4627). Pelo acusado foi manifestado o desejo de não recorrer da presente decisão. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: EDUARDO CEBRIAN ARAUJO REIS
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA